FICHE N°2 – RÉSOUDRE UN CAS PRATIQUE JURIDIQUE : LE SYLLOGISME JURIDIQUE

Méthode en 4 étapes : faits – problème de droit – règle – solution

Résoudre un cas pratique consiste à rechercher, présenter et résoudre un problème juridique, en suivant une démarche rigoureuse en quatre étapes (le « syllogisme juridique »). Le syllogisme n'est pas attendu dans sa forme scolaire : c'est une réponse argumentée et fondée juridiquement qui est évaluée.

Étape 1 – Analyser la situation : LA MINEURE

a) Identifier les faits

Résumer, de manière neutre et dans l'ordre chronologique, les informations utiles à la compréhension de la situation.

b) Qualifier juridiquement les faits

Traduire les faits en langage juridique : nommer les acteurs par leur statut (le salarié, l'employeur, le créancier, le débiteur…) et qualifier les événements (un licenciement, un dommage, la signature d'un contrat…).

Exemple

« M. Martin, salarié de la société X, a été licencié pour avoir critiqué son employeur sur les réseaux sociaux. Il conteste cette décision devant le conseil de prud'hommes. »

Étape 2 – Identifier le problème juridique

Formuler la question de droit que se poserait un juge : de manière générale et abstraite (sans citer les noms des personnes du cas), sous forme interrogative, et portant sur la légalité d'une action.

- Méthode : commencer par « Est-ce que… » ou « Dans quelle mesure… »

Exemple

« Un salarié peut-il être licencié pour des propos tenus dans le cadre de sa vie privée sur les réseaux sociaux ? »

Étape 3 – Déterminer la règle de droit applicable : LA MAJEURE

Énoncer de façon générale la ou les règles de droit permettant de répondre au problème (article de loi, jurisprudence, principe). Citez la source (Code civil, Code du travail, décision de justice…).

- Locutions utiles : Selon… / D'après… / En vertu de… / Conformément à… / Aux termes de…

Étape 4 – Proposer une solution argumentée : LA CONCLUSION

Appliquer concrètement la règle de droit (étape 3) aux faits qualifiés (étape 1) pour aboutir à une solution justifiée.

- La confrontation : utiliser « En l'espèce… » pour faire le lien entre la règle et les faits.
- L'argumentation : vérifier si les conditions de la règle sont remplies dans le cas présent.
- La solution : conclure par une réponse tranchée en faveur d'un protagoniste (qui a raison ? quelles conséquences juridiques : sanction, indemnisation, requalification… ?).

Méthode express (mémo)

Étape	Question à se poser
1. Les faits	Que s'est-il passé ? Qui sont les parties, quel est leur statut juridique ?
2. Le problème de droit	Quelle est la question juridique générale posée par la situation ?
3. La règle de droit	Quel texte / quelle jurisprudence permet d'y répondre ?
4. La solution	En appliquant la règle aux faits, quelle est la réponse argumentée ?